غَصَبَ فإنْ رَدَّ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإنْ تَغَيَّرَ فى يدِهِ قَرَبُهُ مُخَيَّرٌ بَينَ أَخْذِهِ بِنَقْصِهِ أو تَضْمِينِهِ الْقِيمَةُ وَلَوْ كانَ النَّقْصُ بِتَمَدِّيهِ خُيِّرَ أَيضاً فى أَخْذِهِ وَأَخْـذِ مَا نَقَصَهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فى ذلِكَ وَلا غَلَّةَ لِلْغَاصِبِ وَيُرَدُّ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّةٍ أَوِ انْتَفَعَ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَإنْ وَطِىءَ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِرَبِّ الأَمَةِ وَلا يَطِيبُ لِغَاصِبِ المالِ رِبْحُهُ حتَّى يَرُدَّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ وَلو تَصَدَّقَ بالرِّبْحِ كانَ أَحَبُّ إلَى بَعْضِ أَصْحَابِ مالِكٍ وَفى بَابِ الأَقْضِيَةِ شَىْءٌ مِنْ هٰذَا الْمَعْنَى

(بَابٌ فى أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ)

وَلا تُقْتَلُ نَفْسٌ بِنَفْسٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عادِلَةٍ أَوْ باعْتِرَافٍ أَوْ بالْقَسَامَةِ إذا وَجَبَتْ يُقْسِمُ الوُلاةُ خَمْسِينَ يَمِيناً وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ وَلا يَحْلِفُ فى العَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ وَلا يُقْتَلُ بالْقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَإنَّمَا تَجِبُ القَسَامَةِ